

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M16

Recursos Trabalhistas IV

Embargos ao TST • Agravo Interno • Recurso Adesivo • Recursos Repetitivos

Resumo Estratégico + 5 questões autorais

Material reorganizado a partir do conteúdo e das fontes já validadas no módulo.

Sem atualização jurídica silenciosa. Pontos mutáveis permanecem sujeitos a auditoria jurídica geral posterior.

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M16 fecha o bloco recursal iniciado nos módulos anteriores. A lógica é identificar qual decisão foi proferida, por qual órgão e qual mecanismo recursal é adequado. O núcleo é: embargos ao TST, agravo interno, recurso adesivo e julgamento de recursos repetitivos.

FRONTEIRA DO MÓDULO

M13: teoria geral. M14: RO, AP e AI. M15: RR e ED. M16: Embargos ao TST, Agravo Interno/Regimental, Recurso Adesivo e Recursos Repetitivos. Conteúdo de outros módulos aparece apenas para comparação.

2. MAPA MENTAL

Situação	Caminho
Decisão do TST em hipótese do art. 894	Verificar Embargos ao TST
Decisão monocrática de relator	Verificar Agravo Interno
Sucumbência recíproca + recurso da outra parte	Verificar Recurso Adesivo
Multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito	Verificar rito dos Recursos Repetitivos

3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 Embargos ao TST

CONCEITO-CHAVE

Recurso específico do TST, fundamentado no art. 894 da CLT. A fonte separa duas espécies: embargos infringentes e embargos de divergência.

Embargos infringentes. Cabem contra decisões não unânimes nas hipóteses do art. 894, I, especialmente em dissídios coletivos de competência originária do TST e em extensão/revisão de sentenças normativas. São julgados pela SDC. A fonte os qualifica como recurso de natureza ordinária, permitindo rediscussão de fatos, provas e direito.

Embargos de divergência. Têm natureza extraordinária e fundamentação vinculada. Destinam-se à uniformização interna da jurisprudência do TST, nos termos do art. 894, II. Não admitem reexame de fatos e provas (Súmula 126, na abordagem da fonte). A divergência precisa ser atual.

NÃO CONFUNDA

Embargos ao TST não são Embargos de Declaração. ED corrigem vícios decisórios e pertencem ao M15. Embargos à execução são defesa da fase executiva e também não são o recurso do art. 894.

3.2 Agravo Interno (ou Regimental)

O agravo interno é o recurso contra decisão monocrática do relator, para que a matéria seja submetida ao respectivo órgão colegiado. O nome atual é agravo interno; 'agravo regimental' permanece em precedentes e enunciados mais antigos.

No processo do trabalho, a fonte aplica prazo de 8 dias para interposição e 8 dias para contrarrazões, afastando o prazo de 15 dias do CPC. Em regra, o efeito é devolutivo.

PEGADINHA

Decisão colegiada não é atacada por agravo interno. A fonte associa o agravo interno à decisão monocrática; para decisões colegiadas de Turma, podem existir hipóteses de embargos de divergência.

3.3 Recurso Adesivo

É compatível com o processo do trabalho. A Súmula 283 do TST, conforme F27, admite o adesivo no prazo de 8 dias nas hipóteses de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e embargos. Não é necessário que a matéria do adesivo esteja relacionada à matéria do recurso principal.

DEPENDÊNCIA

O adesivo existe em relação a um recurso principal. A lógica de adesividade deve ser observada: a sorte processual do principal influencia o adesivo, conforme a disciplina aplicada pela fonte.

3.4 Recursos Repetitivos

Quando há multiplicidade de recursos de revista fundada em idêntica questão de direito, a questão pode ser afetada à SDI ou ao Tribunal Pleno nos termos do art. 896-C da CLT e da disciplina trabalhada em F13. Selecionam-se recursos representativos, com argumentação abrangente e admissibilidade.

A decisão de afetação identifica precisamente a questão. A fonte registra possibilidade de suspensão de recursos, requisição de informações aos TRTs e participação de interessados, nos limites da IN 38. O rito busca formar entendimento qualificado para casos repetitivos.

DISTINÇÃO (DISTINGUISHING)

A parte pode pedir prosseguimento se demonstrar intempestividade do recurso representativo aplicável ao seu caso ou distinção entre sua questão e a submetida ao rito. A outra parte é ouvida em 5 dias, conforme F13.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra essencial	Como cai
CLT, art. 894	Embargos no TST; prazo de 8 dias; hipóteses dos incisos I e II.	Espécies, cabimento, unanimidade/divergência e recurso contra denegação.
CLT, art. 894, § 2º	Divergência deve ser atual.	Aresto superado não sustenta embargos.
CLT, art. 894, § 4º	Da decisão denegatória cabe agravo em 8 dias.	Conexão direta Embargos -> Agravo Interno.
CPC, art. 1.021	Agravo interno contra decisão do relator.	No trabalho, prazo recursal é 8 dias segundo F27/IN 39.
CLT, art. 896-C	Rito trabalhista de recursos repetitivos.	Afetação, representatividade, suspensão e tese.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	Contexto
8 dias	Embargos ao TST; agravo interno; contrarrazões correspondentes; recurso adesivo segundo Súmula 283.

Número	Contexto
5 dias	Manifestação da outra parte sobre pedido de prosseguimento/distinção no rito repetitivo, conforme F13.
15 dias	Informações solicitadas aos TRTs na decisão de afetação, conforme IN 38 reproduzida por F13.
Até 2 recursos	F13 registra requisição aos TRTs de até dois RR representativos da controvérsia.

6. COMPARATIVOS

Critério	Infringentes	Divergência
Natureza	Ordinária, segundo F27	Extraordinária
Decisão	Não unânime; dissídio coletivo originário do TST / sentença normativa	Decisão de Turma nas hipóteses do art. 894, II
Fatos/provas	Fonte admite rediscussão	Vedado reexame - Súmula 126
Órgão	SDC	SDI-I; SDI plena em hipótese interna específica
Depósito recursal	Fonte indica dispensa	Pode ser exigido se condenação ainda não estiver integralmente garantida

Agravo interno	Agravo de instrumento
Ataca decisão monocrática de relator.	No bloco recursal trabalhista, serve tipicamente para destrancar recurso; aprofundamento no M14.
Julgamento pelo órgão colegiado do próprio tribunal.	Não confundir com revisão de decisão monocrática do relator.

Recurso principal	Recurso adesivo
Autônomo quanto à iniciativa e prazo próprio.	Subordinado à existência do recurso da parte contrária.
Define a abertura da via recursal.	Pode ser apresentado no prazo das contrarrazões, segundo a lógica do art. 997/CPC adotada pela fonte.

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

- Súmula 126/TST: na abordagem de F27, impede reexame de fatos e provas nos embargos de divergência.
- Súmula 283/TST: adesivo compatível; 8 dias; RO, AP, RR e embargos; matéria não precisa guardar relação com a do principal.
- Súmula 337/TST: F27 destaca requisitos de comprovação da divergência jurisprudencial.
- Súmula 353/TST: regra geral de não cabimento de embargos contra decisão de Turma em agravo, com exceções expressamente enumeradas.
- OJ 412/SDI-I: F27 a utiliza para reforçar o cabimento do agravo interno contra decisão monocrática.
- OJ 378/SDI-I: F27 a utiliza na diferenciação entre decisão colegiada e via de embargos.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

REVISÃO EXPRESSA

Embargos ao TST: art. 894, 8 dias. Infringentes = decisão não unânime em dissídio coletivo originário do TST; Divergência = uniformização interna, matéria de direito, divergência atual. Agravo interno = decisão monocrática do relator, 8 dias. Adesivo = Súmula 283, 8 dias, RO/AP/RR/Embargos, sem identidade temática obrigatória. Repetitivos = art. 896-C + IN 38 na leitura de F13: afetação, representativos, eventual suspensão, julgamento e tese.

9. O QUE DECORAR

- Art. 894 e prazo de 8 dias.
- Não unânime = pista forte de embargos infringentes.
- Divergência atual + matéria de direito = embargos de divergência.
- Monocrática do relator = agravo interno.
- Súmula 283: RO, AP, RR e Embargos; 8 dias.
- Art. 896-C: repetitivos.

10. PEGADINHAS

- Aplicar 15 dias do CPC ao agravo interno trabalhista: errado segundo F27.
- Exigir relação temática entre recurso principal e adesivo: errado segundo Súmula 283.
- Dizer que todo embargo ao TST impede reexame de fatos: cuidado; F27 diferencia infringentes e divergência.
- Achar que qualquer decisão em agravo admite embargos de divergência: a regra é não; conferir exceções da Súmula 353.
- Tratar precedente repetitivo como imutável: F13 admite revisão da tese diante de alteração econômica, social ou jurídica.

5 QUESTÕES OBJETIVAS

1. Segundo o conteúdo validado do M16, assinale a alternativa correta sobre os embargos ao TST.

- A) Ambas as espécies têm natureza extraordinária e vedam fatos e provas.
- B) Os embargos infringentes exigem decisão não unânime nas hipóteses próprias do art. 894, I.
- C) Os embargos de divergência dispensam divergência atual.
- D) O prazo geral dos embargos ao TST é de 15 dias.
- E) Os embargos ao TST são sinônimo de embargos de declaração.

2. No processo do trabalho, conforme F27, o agravo interno:

- A) é interposto em 15 dias.
- B) ataca exclusivamente decisões colegiadas.
- C) é cabível contra decisão monocrática do relator e observa prazo de 8 dias.
- D) substitui o agravo de instrumento em qualquer hipótese.
- E) possui sempre efeito suspensivo automático.

3. À luz da Súmula 283 do TST reproduzida em F27, o recurso adesivo:

- A) é incompatível com o processo do trabalho.
- B) exige identidade temática com o recurso principal.
- C) só cabe em recurso ordinário.
- D) cabe em 8 dias nas hipóteses de RO, AP, RR e embargos.
- E) independe da existência de recurso principal.

4. Em relação aos recursos repetitivos, conforme F13, é correto afirmar:

- A) o recurso representativo pode ser inadmissível.
- B) a afetação dispensa identificação precisa da questão jurídica.
- C) a parte nunca pode demonstrar distinção.
- D) a outra parte é ouvida em 5 dias sobre requerimento de prosseguimento por distinção/intempestividade.
- E) a tese jamais pode ser revista.

5. A Súmula 353 do TST, na sistematização de F27, parte da regra de que:

- A) sempre cabem embargos de divergência contra decisão de Turma em agravo.
- B) nunca cabem embargos de divergência contra decisão em agravo, sem exceções.
- C) em regra não cabem embargos contra decisão de Turma em agravo, mas há exceções enumeradas.
- D) o agravo interno é cabível contra toda decisão colegiada.
- E) fatos e provas podem sempre ser reexaminados em embargos de divergência.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 - alternativa B

O art. 894, I, na leitura de F27, exige decisão não unânime para os embargos infringentes. A pegadinha é tratar as duas espécies como extraordinárias.

Questão 2 - alternativa C

F27 aplica o art. 1.021 do CPC ao processo do trabalho, mas mantém prazo trabalhista de 8 dias. A pegadinha é importar os 15 dias do CPC.

Questão 3 - alternativa D

É a síntese da Súmula 283/TST reproduzida na fonte. A pegadinha mais recorrente é exigir relação entre as matérias.

Questão 4 - alternativa D

F13 reproduz a regra de oitiva da outra parte em 5 dias. A tese pode ser revista e o representativo deve ser admissível.

Questão 5 - alternativa C

A Súmula 353 contém regra geral de não cabimento e um rol de exceções. Prova costuma explorar justamente essas exceções.